

次の【事例】における証人尋問について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事 例】

検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書（以下「検察官調書」という。）を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。

【記 述】

- ア. 弁護人は、裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
- イ. 甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なければ、Wの証人尋問に立ち会うことができない。
- ウ. 裁判所は、病院でWの証人尋問を実施するに当たっては、その証人尋問を公開しなければならない。
- エ. 裁判所は、Wの証人尋問の実施後、その結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、証人尋問におけるWの供述内容を事実認定に用いることができない。
- オ. Wの証人尋問が公判期日において行われない限り、検察官調書の証拠能力を認める余地はない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

ア 正しい

309条1項は、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関し異議を申し立てることができる」と規定している。そして、規則205条1項は、異議の理由として、「法令の違反があること」のみならず、「相当でない」ことも規定している。もっとも、規則205条1項但書は、証拠調べの決定に対する異議申立てについては、「相当でないことを理由としてこれを行うことはできない」と規定している。これは、証拠決定をする際に、既に当事者の意見を聴いている（規則33条1項、190条2項）ため、再度相当性についての異議申立ては認めないとの考えによる。そして、「証拠調べに関する決定」とは、具体的には、証拠の採否に関する決定、証拠調べの範囲、順序、方法を定めまたは変更する決定（297条）、職権による証拠排除決定（規則207条）等をいう。本記述における「裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院としたこと」は、「証拠調べに関する決定」に当たる。よって、弁護人は、相当でないことを理由に異議を申立てることができない。

イ 誤っている

157条は、裁判所による証人尋問について当事者・弁護人の立会権及び尋問権を定めている。そして、同条は、証人尋問が公判期日外で行われる場合にも適用されると解されている。また、立会いについて、裁判所の許可を必要とする規定は存在しない。よって、被告人甲及び弁護人は、いずれも裁判所の許可を得なくても、Wの証人尋問に立ち会うことができる。

ウ 誤っている

最大決昭23.11.8は、裁判所が第1回の公判期日における取調べを準備するため、公判期日前に被告人を尋問することができる旨を規定した旧323条が憲法82条1項に反するか争われた事案において、「この手続はあくまで公判の審理が完全に行われるための準備であつて、公判そのものではないから、憲法にいわゆる『裁判の対審』ではない」のであるから、「公判の準備手続が行われたから」といって、「被告人は憲法第37条に定める公開裁判を受ける権利を奪われるものではなく、又憲法第82条に違反して審判されるものでもない」としている。そして、公判期日外における証拠調べは、公判期日における証拠調べを準備する行為であり、公判準備に当たる。本記述において、裁判所が病院でWの証人尋問を実施することは公判準備に該当し、「裁判の対審」に当たらない。よって、その証人尋問を公開する必要はない。

エ 正しい

303条。公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び搜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。公判期日外で行われた証拠調べの結果については、公判期日に適式に取り調べられない限り事実認定の資料とすることはできないから、書面等の他の証拠方法に転換して、公判期日に取り調べる必要がある。303条は、裁判所の義務という形で、そのことを定めたものである。そして、本条にいう公判準備とは、公判裁判所が証拠決定をし、公判期日における審理の準備のために、公判裁判所、裁判長、受命裁判官、受託裁判官が公判期日外で事件の実体に関して証拠収集する手続をいう。本問では、病院でのWに対する尋問は公判準備に当たる。よって、裁判所は、その結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、証人尋問におけるWの供述内容を事実認定に用いることができない。

オ 誤っている

本問の検察官調書は伝聞証拠に当たり、原則として証拠能力は認められない(320条1項)。もっとも、伝聞例外(321条以下)の要件を満たす場合には、本問の検察官調書の証拠能力が認められる。本問では、321条1項2号の要件を満たす場合に検察官調書の証拠能力が認められることになる。321条1項2号は原供述者が供述不能である場合、又は証人として自己矛盾供述(相反・不一致供述)をした場合で特信情況が認められるときに、検察官面前調書の証拠能力を認めている。特信情況は、公判準備又は公判期日における供述に比較して、検察官の面前における供述の方をより「信用すべき特別の情況」があれば足りる(相対的特信情況)。本記述では、Wは病院における証人尋問の際、検察官調書の内容と相反する供述をしている。そして、病院でのWの証人尋問は公判準備に当たるから(肢ウ解説参照)、検察官の面前における供述に相対的特信情況が認められる場合には、2号後段により検察官調書の証拠能力が認められる。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。

